

**PRIMER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE
ACCESO A LOS CUERPOS DEL SUBGRUPO A1, SECTOR
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (PROMOCIÓN INTERNA
MIXTA)**

**CUERPO SUP. TÉCNICO DE ARCHIVÍSTICA, BIBLIOTECONOMIA Y
DOCUMENTACIÓN, ESCALA FACULTATIVO ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
(5/16)**

CUERPO SUP. TÉCNICO DE INGENIERÍA AGRÓNOMA (11/16)

CUERPO SUP. TÉCNICO DE ARQUITECTURA (15/16)

CONVOCATORIAS

5/16, 11/16, 15/16.

CUESTIONARIO

TIEMPO DE REALIZACIÓN: 2 HORAS

1.- La Constitución Española regula la organización territorial del estado en su Título:

- a) VI.
- b) VII.
- c) VIII.
- d) IX.

2.- Según establece la Constitución Española, en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de:

- a) concejos y mancomunidades.
- b) Diputación regional desconcentrada.
- c) Federación de municipios.
- d) Cabildos o Consejos.

3.- Se aprobará por el Consell un Reglamento orgánico de cada Conselleria a propuesta del :

- a) Secretario General, previo informe de la Comisión interdepartamental.
- b) Director General.
- c) Subsecretario del Departamento.
- d) Conseller respectivo.

4.- De conformidad con la Ley 5/1983, del Consell, la responsabilidad penal y civil del President de la Generalitat y de los miembros del Consell se exigirá ante:

- a) el Tribunal Constitucional.
- b) el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana o, en su caso, ante el Tribunal Supremo
- c) el Ministerio Fiscal.
- d) la Audiencia Nacional.

5.- Según la Ley 39/2015, contra la resolución de un recurso de reposición:

- a) no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
- b) podrá interponerse nuevo recurso de reposición.
- c) nunca puede interponerse recurso contencioso-administrativo.
- d) cabe recurso de súplica.

6.- Establece la Ley 39/2015 que cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo:

- a) no superior a diez días ni inferior a tres.
- b) no superior a cuarenta días ni inferior a diez.
- c) no superior a veinte días ni inferior a doce.
- d) no superior a treinta días ni inferior a diez.

7.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en posesión del:

- a) título de graduado en educación secundaria obligatoria.
- b) título universitario de grado.
- c) título de técnico superior de formación profesional.
- d) título de bachiller.

8.- Según la Ley 10/2010, de la Generalitat, los cuerpos de la administración de la Generalitat, de acuerdo con la naturaleza de las funciones a realizar, se agrupan en los sectores funcionariales de:

- a) administración general y administración especial.
- b) inclusión y exclusión.
- c) personal de carrera, personal directivo y personal de servicios.
- d) labores y oficios.

9.- Según establece el art. 40 de la Ley 39/2015, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

- a) quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- c) treinta días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- d) un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

10.- De conformidad con el art. 48 de la Ley 39/2015, son anulables los actos de la Administración:

- a) que sean constitutivos de infracción penal.
- b) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.
- c) dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
- d) que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

11.- Según establece el art. 42 de la Ley 39/2015, cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona:

- a) mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- b) mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- c) mayor de 15 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
- d) mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

12.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de:

- a) un mes.
- b) tres meses.
- c) dos meses.
- d) cinco meses.

13.- El acuerdo de realización de actuaciones complementarias previsto en el art. 87 de la Ley 39/2015 se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Este plazo es de:

- a) diez días.
- b) siete días.
- c) quince días.
- d) treinta días.

14.- En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, será preceptivo:

- a) el informe del Ministerio Fiscal que será evacuado en el plazo mínimo de un mes.
- b) el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.
- c) el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo mínimo de tres meses.
- d) el informe del Ministerio Fiscal que será evacuado en el plazo máximo de un mes.

15.- La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo:

- a) no inferior a diez días.
- b) no inferior a quince días.
- c) no superior a quince días.
- d) no superior a diez días.

16.- De conformidad con el art. 95 de la Ley 39/2015:

- a) la caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular.
- b) la caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones de la Administración.
- c) los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- d) los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

17.- Conforme dispone el art. 107 de la Ley 39/2015, la declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos:

- a) dos años desde que se dictó el acto administrativo.
- b) cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.
- c) seis meses desde que se dictó el acto administrativo.
- d) cinco años desde que se dictó el acto administrativo.

18.- Según el art. 107 de la Ley 39/2015, transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá:

- a) la adquisición de firmeza del acto en vía administrativa.
- b) la indemnización al particular afectado.
- c) la caducidad del procedimiento.
- d) la incoación de expediente disciplinario.

19.- No es un medio de ejecución forzosa de los actos de las Administraciones Públicas, conforme al art. 100 de la Ley 39/2015:

- a) la multa coercitiva.
- b) la ejecución subsidiaria.
- c) la prescripción de acciones posesorias.
- d) el apremio sobre el patrimonio.

20.- Según el art. 83 de la Ley 39/2015:

- a) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
- b) La comparecencia en el trámite de información pública otorga, por sí misma, la condición de interesado.
- c) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado.
- d) La incomparecencia en el trámite de información pública impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

21.- En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

- a) a los cuatro años de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- b) al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.
- c) a los 6 meses de haberse iniciado el procedimiento de declaración de lesividad.
- d) a los cinco años de haberse dictado la resolución administrativa o la sentencia definitiva .

22.- Según dispone el art. 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de:

- a) coordinación, reciprocidad y buena fe negocial.
- b) proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- c) buena regulación, discrecionalidad y control judicial.
- d) cobertura presupuestaria, ejecución forzosa y participación.

23.- Será competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión contra actos firmes en vía administrativa:

- a) el órgano superior jerárquico del que los dictó.
- b) el órgano administrativo que los dictó.
- c) el órgano jurisdiccional al que corresponda conocer del recurso contencioso-administrativo.
- d) el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma.

24.- No es causa de inadmisión de los recursos administrativos:

- a) carecer de legitimación el recurrente.
- b) tratarse de un acto no susceptible de recurso.
- c) el error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente.
- d) haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.

25.- No es contrato de suministro el que tiene por objeto:

- a) la adquisición de productos o bienes muebles.
- b) la adquisición de bienes inmuebles.
- c) el arrendamiento, con opción de compra, de productos o bienes muebles.
- d) el arrendamiento, sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

26.- El objeto de los contratos del sector público deberá ser:

- a) indemnizado.
- b) determinado.
- c) indistinto.
- d) indefinido.

27.- Los contratos del sector público, ¿pueden celebrarse con precios provisionales?

- a) Siempre.
- b) Excepcionalmente.
- c) En ningún caso.
- d) Sí, cuando el órgano de contratación cuente con autorización de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

28.- Establece el art. 25 de la Ley 40/2015 que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde:

- a) a la Administración institucional, exclusivamente.
- b) a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
- c) a la villa de Madrid.
- d) a la persona jurídica presuntamente responsable.

29.- Según la Ley 40/2015, las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en:

- a) leves, graves y muy graves.
- b) mínimas y máximas.
- c) ordinarias y extraordinarias.
- d) presuntas y ciertas.

30.- Según la Ley 40/2015, las sanciones administrativas:

- a) de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, subsidiariamente, privación de libertad.
- b) de naturaleza no pecuniaria, podrán implicar, directamente, privación de libertad.
- c) sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
- d) de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directamente, privación de libertad.

31.- Conforme determina la Ley 40/2015, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:

- a) se podrá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más antigua cometida.
- b) se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
- c) se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción que hubiera prescrito.
- d) se podrá imponer únicamente la sanción correspondiente a las infracciones penales, mercantiles y laborales.

32.- La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se registrá:

- a) por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- b) por el Reglamento General de Recaudación.
- c) Por la Ordenanza General de Contaminación Acústica.
- d) Por el Código de Enjuiciamiento Civil.

33.- Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular:

- a) provenientes de daños muy graves.
- b) provenientes de daños graves.
- c) provenientes de daños leves.
- d) provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

34.- La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación:

- a) sanitaria y penitenciaria.
- b) local, exclusivamente.
- c) fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
- d) autonómica, procesal y civil.

35.- Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, las Administraciones intervinientes responderán:

- a) frente al organismo público infractor, si ha cometido tres infracciones graves en el plazo de un mes.
- b) frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.
- c) frente a la Administración autora del acto, en todo caso, de forma reducida.
- d) frente al particular, en todo caso, de forma marginal y mancomunada.

36.- De conformidad con el Decreto 175/2006, del Consell, podrá ser requerido para la realización de una jornada superior cuando así lo exijan las necesidades del servicio, el personal que ocupe un puesto de trabajo que tenga asignado un complemento específico:

- a) igual o superior al E045.
- b) igual o superior al E046.
- c) inferior al E051.
- d) igual o inferior al E007.

37.- El Decreto 175/2006, del Consell, al regular la pausa diaria, establece que durante la jornada laboral se dispondrá de una pausa de:

- a) diez minutos de descanso, computable como de trabajo efectivo.
- b) treinta minutos de descanso, computable como de trabajo efectivo.
- c) noventa minutos de descanso, computable como de trabajo efectivo.
- d) veinte minutos de descanso, computable como de trabajo efectivo.

38.- De conformidad con el Decreto 175/2006, del Consell, la licencia por estudios podrá ser concedida por un periodo:

- a) no superior a seis meses.
- b) no superior a quince meses.
- c) no superior a dos años.
- d) no superior a doce meses.

39.- De conformidad con el Decreto 175/2006, del Consell, la Direcció General competente en materia de funció pública podrá conceder licencia por interés particular, con una duración máxima de:

- a) cuatro meses cada tres años.
- b) seis meses cada tres años.
- c) dos meses cada dos años.
- d) cinco meses cada dos años.

40.- Los cuerpos y escalas del personal funcionario de la administració de la Generalitat se crean, modifican y suprimen por:

- a) ley de Les Corts.
- b) Decreto del Consell.
- c) Decreto-ley municipal.
- d) Orden de la Conselleria con competencias en materia de funció pública.

41.- Dentro de los cuerpos funcionariales de la administració de la Generalitat, por razón de la especialización de las funciones, podrán existir:

- a) subcuerpos.
- b) escalas.
- c) divisiones funcionales intrajerárquicas.
- d) comités especializados de ámbito general.

42.- Según la Ley 10/2010, de la Generalitat, no es un principio del derecho de acceso al empleo público:

- a) el mérito.
- b) la capacidad.
- c) la igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
- d) la preparación y cualificación de las personas aspirantes.

43.- Según la Ley 10/2010, de la Generalitat, la comisión de servicios forzosa tendrá una duración:

- a) mínima de 5 años.
- b) máxima de 1 año.
- c) mínima de 3 años.
- d) máxima de 2 años.

44.- De acuerdo con la Ley 10/2010, de la Generalitat, ¿en qué casos podrán quedar desiertas las convocatorias de concurso?

- a) en todos.
- b) en ninguno.
- c) únicamente cuando no exista aspirante que reúna los requisitos exigidos en las bases o, en su caso, supere la puntuación mínima exigida en la convocatoria.
- d) cuando así lo aprecie discrecionalmente el órgano convocante.

45.- En las ofertas de empleo público de la administración de la Generalitat, se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de modo que, al menos, se alcance el :

- a) dos por ciento de los efectivos totales.
- b) doce por ciento de los efectivos totales.
- c) treinta y tres por ciento de los efectivos totales.
- d) nueve por ciento de los efectivos totales.

46.- Según la Ley 10/2010, de la Generalitat, sólo podrán ser clasificados como puestos de naturaleza laboral :

- a) los que tengan asignado un complemento específico superior al E033.
- b) aquellos que impliquen el ejercicio de un oficio concreto.
- c) aquellos cuyo desempeño implique la participación indirecta en el ejercicio de las potestades públicas .
- d) aquellos cuyo desempeño implique la participación en la salvaguardia de intereses generales.

47.- Conforme determina la Ley 10/2010, de la Generalitat, aprobada la oferta de empleo público, se convocarán los correspondientes procedimientos selectivos para la cobertura de las vacantes incluidas y hasta :

- a) un cinco por ciento adicional.
- b) un diez por ciento adicional.
- c) un tres por ciento adicional.
- d) un dos por ciento adicional.

48.- Establece el Estatuto Básico del Empleado Público que el despido disciplinario del personal laboral sólo podrá sancionar :

- a) la comisión de faltas muy graves.
- b) la comisión de faltas graves.
- c) el apercibimiento.
- d) el demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.

49.- Con arreglo a la Ley 10/2010, de la Generalitat, según las funciones asignadas, los puestos de trabajo se clasificarán exclusivamente como puestos de naturaleza :

- a) funcionarial, laboral o eventual, sin que, en ningún caso, pueda atribuirse en la clasificación más de una naturaleza jurídica.
- b) funcionarial, laboral o eventual, pudiendo atribuirse en la clasificación más de una naturaleza jurídica.
- c) eventual, directivo público profesional y laboral indefinido fijo.
- d) funcionarial interino y eventual temporal indefinido.

50.- Establece el Estatuto Básico del Empleado Público que la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo :

- a) prorrogable de tres años.
- b) improrrogable de tres años.
- c) improrrogable de dos años.
- d) prorrogable de dos años.

51.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de origen en la situación administrativa de :

- a) excedencia general.
- b) servicio en otras Administraciones Públicas.
- c) servicios especiales.
- d) servicio activo.

52.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, no es falta disciplinaria muy grave:

- a) el acoso laboral.
- b) el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.
- c) el abandono del servicio.
- d) la realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.

53.- Con arreglo al Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de:

- a) un año.
- b) seis meses.
- c) tres años.
- d) tres meses.

54.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto:

- a) con el de mayor edad.
- b) con el que figure en primer término.
- c) con el de menor edad.
- d) con el que acredite, por cualquier medio admisible en Derecho, un mayor interés en la resolución del procedimiento.

55.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, éste será de :

- a) dos meses.
- b) tres meses.
- c) seis meses.
- d) doce meses.

56.- Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración:

- a) inferior a seis horas.
- b) superior a veinticuatro horas.
- c) inferior a diez horas.
- d) inferior a doce horas.

57.- Según la Ley 39/2015, contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento:

- a) cabrá recurso de súplica.
- b) cabrá recurso de alzada.
- c) cabrá recurso potestativo de reposición.
- d) no cabrá recurso alguno, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

58.- Según la Ley 40/2015, no es motivo de abstención en el procedimiento:

- a) tener interés personal en el asunto de que se trate.
- b) tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
- c) ser administrador de sociedad o entidad interesada.
- d) tener parentesco de afinidad dentro del cuarto grado, con cualquiera de los interesados.

59.- En los casos de abstención, los interesados podrán promover:

- a) la acusación popular en la forma que determina el Código Militar de Enjuiciamiento Penal.
- b) la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
- c) reclamación de cantidad ante el Juzgado competente.
- d) la recusación, únicamente en la fase de instrucción del procedimiento.

60.- No corresponde al Secretario de un órgano colegiado de la Administración General del Estado:

- a) efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden del Presidente.
- b) preparar el despacho de los asuntos.
- c) redactar y autorizar las actas de las sesiones.
- d) visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

61.- En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado:

- a) únicamente por el órgano delegado.
- b) únicamente por el órgano delegante.
- c) por el órgano delegado y por su superior jerárquico.
- d) por el superior jerárquico del órgano delegante o por el inferior del órgano delegado.

62.- Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 de la Ley 40/2015 actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica:

- a) múltiple.
- b) única.
- c) plural.
- d) doble.

63.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector Público, no regula:

- a) las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
- b) la organización de la Administración General del Estado.
- c) el funcionamiento de la Administración General del Estado.
- d) el procedimiento sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas.

64.- Según la Ley 39/2015, cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento:

- a) de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
- b) del principio de autonomía política de los entes locales.
- c) del principio de suficiencia financiera y de control fiscal interno y solidario.
- d) del principio de concentración de competencias.

65.- Señale la opción incorrecta:

- a) En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas como los Subdelegados del Gobierno en las provincias.
- b) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tendrán rango de Subsecretario.
- c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias tendrán nivel de Subdirector general.
- d) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tendrán rango de Secretario general técnico.

66.- Establece el art. 16.1 de la Ley 1/2015, de la Generalitat, que las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de la Generalitat devengarán intereses de demora:

- a) desde el día de su vencimiento.
- b) desde el día siguiente al de su vencimiento.
- c) desde el primer día del mes siguiente al de su vencimiento.
- d) transcurridos tres meses desde su vencimiento.

67.- La Ley 1/2015, de la Generalitat, determina que podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de:

- a) 1 millón de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 20 por ciento del precio.
- b) 2 millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25 por ciento del precio.
- c) 500.000 euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 30 por ciento del precio.
- d) 1.500.000 euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser superior al 20 por ciento del precio.

68.- Sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes, las órdenes de pago que, excepcionalmente, en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos acreditativos del derecho de la persona acreedora:

- a) tendrán el carácter de “a pagar”.
- b) tendrán el carácter de “a justificar”.
- c) tendrán el carácter de “a cobrar”.
- d) tendrán el carácter de “a acompañar”.

69.- Establece el art. 50 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, corresponde a la Generalitat el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de:

- a) fondos europeo y estatal de garantía agraria en la Comunitat Valenciana.
- b) expropiación forzosa.
- c) propiedad intelectual.
- d) pesca en aguas interiores.

70.- Establece el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana:

- a) por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de dos terceras partes.
- b) por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría absoluta.
- c) por Ley de Les Corts, aprobada por mayoría de tres quintas partes.
- d) por Decreto del Consell, aprobado por unanimidad.

71.- Según el art. 113 de la Constitución Española, el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción de la moción de censura:

- a) por mayoría absoluta.
- b) por mayoría de dos tercios
- c) por mayoría de tres quintos.
- d) por Real Decreto.

72.- Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar al estado de excepción, las competencias del Congreso serán asumidas por:

- a) la Mesa de la Cámara.
- b) su Diputación Permanente.
- c) la Junta de Portavoces.
- d) la Comisión Constitucional del Congreso.

73.- Si, transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, el Presidente de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la Cámara y:

- a) el Delegado del Gobierno convocará nuevas elecciones.
- b) el President de la Generalitat en funciones convocará nuevas elecciones.
- c) el Rey convocará nuevas elecciones.
- d) Les Corts convocarán nuevas elecciones

74.- Según la Ley 5/1983, del Consell, el President de la Generalitat continuará sus funciones hasta que, producida la nueva elección estatutaria del President, se publique su nombramiento por el Rey en el:

- a) "Diario Oficial de la Unión Europea".
- b) "Boletín Oficial del Estado".
- c) "Diari Oficial de la Generalitat Valenciana".
- d) "Boletín Oficial de Les Corts".

75.- Corresponde al President de la Generalitat, en su condición de representante ordinario del Estado en la Comunitat Valenciana, promulgar:

- a) en nombre de la Generalitat, las Leyes del Estado.
- b) en nombre del Rey, las Leyes de la Generalitat.
- c) en nombre de Les Corts, las Leyes de la Generalitat.
- d) en nombre del Consell, las normas reglamentarias del Estado.

76.- Se comunicarán a Les Corts las ausencias temporales del President de la Generalitat, superiores a:

- a) dos meses.
- b) un mes.
- c) seis meses.
- d) un año.

77.- Las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las Consellerias, que quedará circunscrita a las materias de su departamento, adoptarán la forma de :

- a) Orden de Conselleria.
- b) Instrucción.
- c) Real Decreto Legislativo.
- d) Decreto del Consell.

78.- Según la Ley 5/1983, del Consell, la moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por:

- a) la quinta parte de los Diputados.
- b) la tercera parte de los Diputados.
- c) la cuarta parte de los Diputados.
- d) la mayoría absoluta de los Diputados.

79.- Según la Ley 5/1983, del Consell, para la aprobación de la moción de censura se requiere el voto favorable de:

- a) dos terceras partes de los miembros de Les Corts.
- b) la mayoría absoluta de los miembros de Les Corts.
- c) tres quintas partes de los miembros de Les Corts.
- d) la totalidad de los miembros de Les Corts.

80.- Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato a la Presidencia del Gobierno hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá el Congreso y el Senado y convocará nuevas elecciones con el refrendo del :

- a) Presidente del Gobierno.
- b) Presidente del Congreso.
- c) Presidente del Tribunal Constitucional.
- d) Presidente del Consejo de Estado.

81.- Según el art. 111 de la Constitución, el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo:

- a) mínimo mensual.
- b) máximo mensual.
- c) mínimo semanal.
- d) máximo semanal.

82.- De conformidad con el art. 113 de la Constitución:

- a) el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura.
- b) la moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados
- c) la moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran diez días desde su presentación.
- d) si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el período de su mandato .

83.- El estado de alarma será declarado por:

- a) el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
- b) el Congreso por un plazo máximo de veinte días, dando cuenta al Senado.
- c) el Senado, a propuesta exclusiva del Consejo de Ministros por un plazo mínimo de diez días, dando cuenta al Congreso de los Diputados .
- d) el Presidente del Gobierno mediante Decreto-ley por un plazo máximo de un mes dando cuenta a las Cámaras.

84.- El Consejo de Estado es:

- a) el representante de la voluntad popular.
- b) el supremo órgano consultivo del Gobierno.
- c) el titular del poder legislativo de las Comunidades Autónomas.
- d) el máximo órgano de decisión de la Generalitat .

85.- Según el art. 140 de la Constitución:

- a) se prohíbe la autonomía de los municipios.
- b) los municipios gozarán de personalidad jurídica limitada.
- c) los Concejales serán elegidos por el Alcalde.
- d) los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.

86.- Señale la alternativa correcta:

- a) cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- b) el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a los Ayuntamientos y barrios.
- c) no se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- d) se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

87.- Según el art. 148.1.1 de la Constitución, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de:

- a) ferias interiores.
- b) Deuda del Estado.
- c) extranjería.
- d) relaciones internacionales.

88.- El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:

- a) por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
- b) por el Tribunal de Cuentas, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución.
- c) por el Rey, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
- d) por la Comisión de Peticiones del Congreso, el económico y presupuestario.

89.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante:

- a) ley ordinaria, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- b) ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad autonómica y local que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- c) ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.
- d) ley de bases, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza no sean susceptibles de transferencia o delegación.

90.- Según el art. 101 de la Constitución, el Gobierno no cesa:

- a) tras la celebración de elecciones generales.
- b) por dimisión de su Presidente.
- c) por fallecimiento de su Presidente.
- d) por dimisión de su Vicepresidente.

91.- Según el art. 97 de la Constitución, el Gobierno :

- a) es el supremo intérprete de la Constitución.
- b) aprueba Leyes Orgánicas por mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- c) dirige la defensa del Estado.
- d) es el supremo órgano consultivo del Consejo de Estado.

92.- Entre las materias sobre las que, según el art. 148.1 de la Constitución, podrán asumir competencias las Comunidades Autónomas, no figura la siguiente:

- a) Organización de sus instituciones de autogobierno.
- b) Artesanía.
- c) Asistencia social.
- d) Comercio exterior.

93.- Según la Constitución Española, el Estado se organiza territorialmente en:

- a) municipios, provincias, diputaciones y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- b) municipios, agrupaciones municipales, provincias, diputaciones y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- c) municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
- d) municipios, agrupaciones municipales, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.

94.- Según el art. 149.1 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

- a) Administración de Justicia, legislación sobre propiedad intelectual e industrial, legislación sobre expropiación forzosa, aeropuertos de interés general, tráfico y circulación de vehículos a motor, regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
- b) Administración de Justicia, legislación sobre propiedad intelectual e industrial, ordenación del territorio, aeropuertos de interés general, tráfico y circulación de vehículos a motor, los montes y aprovechamientos forestales.
- c) Administración de Justicia, legislación sobre propiedad intelectual e industrial, artesanía, aeropuertos de interés general, tráfico y circulación de vehículos a motor, sanidad e higiene.
- d) Administración de Justicia, legislación sobre propiedad intelectual e industrial, museos y bibliotecas, ordenación del territorio, aeropuertos de interés general, tráfico y circulación de vehículos a motor, agricultura y ganadería.

95.- La delegación de firma de los titulares de los órganos administrativos, conforme señala el art. 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

- a) alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
- b) alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
- c) no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
- d) no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.

96.- Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos administrativos:

- a) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- b) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo.
- c) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos solo dentro de la Administración a la que pertenecen, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
- d) las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos solo dentro de la Administración a la que pertenecen, o cuya actuación tenga carácter facultativo.

97.- De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio :

- a) afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
- b) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir
- c) no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, incurriendo siempre en responsabilidad disciplinaria.
- d) afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, no incurriendo en responsabilidad disciplinaria.

98.- Según la Ley 39/2015, en caso de comparecencia de las personas ante las oficinas públicas:

- a) las Administraciones Públicas entregarán siempre al interesado certificación acreditativa de la comparecencia.
- b) las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando su duración sea superior a una hora.
- c) las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando lo estimen pertinente.
- d) las Administraciones Públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

99.- El art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptaran:

- a) reglamentos, decisiones, instrucciones y órdenes.
- b) reglamentos, directivas, leyes y recomendaciones.
- c) reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- d) reglamentos, leyes, órdenes e instrucciones.

100.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará asistido por:

- a) ocho abogados generales.
- b) diez abogados generales.
- c) seis abogados generales.
- d) doce abogados generales.

101.- El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea examina:

- a) las quejas de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las instituciones de la Unión.
- b) la viabilidad técnica de los proyectos de infraestructuras de la Comisión Europea.
- c) la composición de las instituciones de la Unión Europea.
- d) las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión.

102.- El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no excederá de :

- a) seiscientos cincuenta, más el Presidente.
- b) setecientos cincuenta, más el Presidente.
- c) trescientos cincuenta, más el Presidente.
- d) cuatrocientos cincuenta, más el Presidente.

103.- Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las directivas:

- a) no son actos jurídicos de la Unión.
- b) carecen, por completo, de carácter vinculante.
- c) obligarán a las autoridades nacionales en la elección de la forma y de los medios, dejando, sin embargo, al Estado miembro destinatario, libertad en cuanto al resultado que deba conseguirse.
- d) obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.

104.- El mandato de la Comisión Europea será de:

- a) cuatro años.
- b) un año.
- c) cinco años.
- d) nueve años.

105.- Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos por sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de:

- a) seis años.
- b) un año.
- c) tres años.
- d) cinco años.

106.- La Ley Orgánica 3/2007 crea un órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo. ¿Cómo se denomina este órgano?

- a) Consejo de Participación de la Mujer.
- b) Comité Paritario de Inclusión de Mujeres y Hombres .
- c) Comisión Sectorial de Intervención Femenina.
- d) Conferencia de Ordenación de Género.

107.- Según la Ley Orgánica 3/2007, ¿cómo se denomina el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad ?

- a) Consejo Antidiscriminación.
- b) Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
- c) Comité de Integración Femenina.
- d) Equipo Multidisciplinar de la Mujer.

108.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004, las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular:

- a) en cualquier momento del procedimiento, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- b) en cualquier momento del procedimiento, retrotrayéndose y reiterándose las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- c) en cualquier momento del procedimiento previo a la finalización de las diligencias previas, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- d) en cualquier momento del procedimiento previo a la finalización de las diligencias previas, retrotrayéndose y reiterándose las actuaciones ya practicadas antes de su personación.

109.- Conforme a la Ley 40/2015, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, la Administración correspondiente exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves:

- a) de oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- b) de oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento.
- c) de oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- d) de oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento.

110.- La Generalitat no tiene competencia exclusiva sobre :

- a) Cofradías de pescadores.
- b) Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores, de acuerdo con la legislación mercantil.
- c) Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad Valenciana.
- d) Instituciones públicas de protección y ayuda de emigrantes.

111.- Según la Ley 5/1983, del Consell, los servicios periféricos de las Consellerias serán la expresión organizativa:

- a) del principio de jerarquía.
- b) del principio de desconcentración que ha de regir en la actividad de la Administración de la Generalitat.
- c) del sistema de delegación.
- d) del reparto de funciones de la Generalitat.

112.- Según la Ley 9/2003, de la Generalitat, el Consell de la Generalitat facilitará el acceso a un empleo a mujeres:

- a) mayores de 45 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar.
- b) mayores de 50 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar.
- c) menores de 45 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar.
- d) menores de 50 años que no hayan desarrollado nunca un trabajo fuera del hogar.

113.- Según establece la Ley 9/2003, de la Generalitat, como órgano dependiente y adscrito a la conselleria competente en materia de mujer, cuya función será estudiar y hacer visibles las diferencias de género, el Consell de la Generalitat creará:

- a) el Consejo Valenciano de la Mujer.
- b) el Defensor de la Igualdad.
- c) la Junta de Síndicos de la Mujer.
- d) el Observatorio de Género.

114.- El Consell, a través del President, realizará ante Les Corts, en el primer pleno del primer período ordinario de sesiones anual :

- a) en el mes de septiembre, una declaración de política general, que será seguida de debate y que no podrá concluir con la aprobación de resoluciones.
- b) en el mes de febrero, una declaración de política general, que no será seguida de debate y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones.
- c) en el mes de septiembre, una declaración de política general, que será seguida de debate y que podrá concluir con la aprobación de resoluciones.
- d) en el mes de febrero, una declaración de política general, que será seguida de debate y que no podrá concluir con la aprobación de resoluciones.

115.- Según el art. 117 de la Ley 39/2015, la suspensión de la ejecución del acto impugnado se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiéndolo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y los efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso:

- a) se levantará automáticamente la suspensión.
- b) se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
- c) se mantendrá la suspensión hasta que se dicte sentencia definitiva.
- d) se levantará la suspensión transcurridos treinta días desde la interposición del recurso contencioso-administrativo.

116.- Establece la Ley 39/2015 que, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán:

- a) facultativos y no vinculantes.
- b) facultativos y vinculantes.
- c) preceptivos y no vinculantes.
- d) preceptivos y vinculantes.

117.- Según la Ley 9/2003, de la Generalitat, la administración autonómica ampliará la red pública de escuelas infantiles y guarderías laborales en las empresas, o prestaciones económicas equivalentes, en los períodos extraescolares, con el fin de hacer compatible el trabajo con la maternidad y la paternidad a aquellas trabajadoras y trabajadores con descendencia:

- a) de menos de tres años de edad y en período de vacaciones a los mayores de tres años.
- b) de menos de veinte años de edad y en período de vacaciones a los mayores de veinte años.
- c) de menos de dieciocho años de edad y en período de vacaciones a los mayores de dieciocho años.
- d) de menos de treinta años de edad y en período de vacaciones a los mayores de treinta años.

118.- Según la Ley 39/2015, no pondrá fin al procedimiento:

- a) la resolución.
- b) el desistimiento.
- c) la declaración de caducidad.
- d) la práctica de prueba.

119.- Según la Ley 10/2010, de la Generalitat, no es una situación administrativa del personal funcionario de carrera:

- a) servicio activo.
- b) servicios especiales.
- c) servicio en otras administraciones públicas.
- d) excedencia de destino.

120.- Establece la Ley 39/2015 que, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá:

- a) desestimado.
- b) estimado.
- c) prescrito.
- d) caducado.